

개발 용역 계약서

westone

작성일: 20__년 __월 __일

■ 계약 당사자

구분	상호(성명)	사업자번호	대표자	주소
발주자 (갑)				
수급인 (을)				

위 당사자는 아래와 같이 개발 용역 계약을 체결한다.

제1조 (계약의 목적)

① "갑"은 "을"에게 아래 개발 업무를 위탁하고, "을"은 이를 성실히 수행한다.

▶ 프로젝트명: _____

▶ 개발 내용: _____

제2조 (계약 금액 및 지급 조건)

① 본 용역의 총 계약 금액은 금 _____원(부가세 별도)으로 한다.

② 대금 지급 일정은 다음과 같다.

구분	지급 시점	비율	금액
착수금	계약 체결 시	40%	금 _____원
중도금	1차 개발 완료 확인서 제출 및 중간 시연 후 "갑"의 서면 수령 시 (수령 후 5영업일 이내 이 의가 없는 경우 자동 확인)	30%	금 _____원
잔금	최종 납품 및 검수 완료 시	30%	금 _____원

③ 각 대금은 세금계산서 발행일로부터 7영업일 이내에 "을"의 지정 계좌로 지급한다.

- ④ 착수금 미입금 시 "을"은 개발을 시작하지 아니하며, "갑"은 이에 동의한다.
- ⑤ "갑"이 정당한 사유 없이 대금 지급을 지연하는 경우 미지급 금액에 대하여 상법상 법정이율(연 6%)의 지연이자를 가산한다. 지급기일로부터 30일을 초과하여 지연되고 "을"의 서면 독촉 후 7일 이내에도 지급되지 않는 경우, "을"은 서면 통지 후 작업을 일시 중지할 수 있으며, 중지 기간만큼 납기일은 자동 연장된다.
- ⑥ 산출물의 저작권 등 권리는 대금 완납 시 "갑"에게 이전되며, 그 전까지는 "을"에게 유보된다. 다만 "갑"이 검수를 완료한 경우 잔금 지급 전이라도 산출물을 운영에 사용할 수 있다.

제3조 (납기 및 개발 범위)

- ① 납기일은 20__년 __월 __일로 한다.
- ② 개발 범위 및 세부 기능은 본 계약 체결 시 첨부하는 [확정 개발 기획서] 및 그 [개발 범위 명세표]에 따른다.
- ③ 확정 개발 기획서에 명시되지 않은 기능의 추가 또는 변경은 별도 변경 요청서 작성 후 추가 견적으로 처리한다.
- ④ 납기일 변경이 필요한 경우, 5영업일 전까지 서면(문자/이메일 포함)으로 협의한다.
- ⑤ 운영 서버, 도메인, SSL 인증서, 외부 API 사용료 등 인프라 비용은 "갑"이 부담함을 원칙으로 하며, 최종 운영 서버는 "갑"이 구축·관리한다.
- ⑥ 최종 납품은 운영 서버 배포 완료 및 소스코드 저장소(Git) 접근 권한 이전 또는 압축 파일 전달로 한다. "을"은 소스코드와 함께 설치·실행 방법을 포함한 README, 관리자 매뉴얼을 납품물에 포함하고, 사용자·관리자 교육 1회(원격 또는 방문, 방식은 "갑"·"을" 협의)를 제공한다.

제3조의2 (갑의 협조)

- ① "갑"은 원활한 개발 진행을 위해 계약 체결 후 10영업일 이내에 개발에 필요한 자료(데이터 샘플, 산출물 양식, 계정 정보, 콘텐츠 원고 등)를 "을"에게 제공하고, 의사소통 창구가 될 담당자 1인을 지정한다.
- ② "갑"은 "을"의 확인 요청에 대해 가능한 한 7영업일 이내에 회신하도록 협조하며, 자료 제공·회신·승인이 지연되는 기간만큼 납기일은 자동 연장된다. 이 경우 지연 자체에 대한 "갑"의 별도 배상 책임은 발생하지 않는다.
- ③ 담당자 변경 시 "갑"은 "을"에게 통보한다.

제4조 (검수 및 하자보수)

- ① "갑"은 납품일로부터 7영업일 이내에 검수를 완료하여야 한다. 검수는 계약 체결 시 "갑"이 제공한 샘플 데이터 1세트 및 승인된 산출물 양식(웹 개발의 경우 승인된 디자인 시안 및 기획 확정서)을 기준으로 한다.
- ② "을"은 검수 기간 만료 3영업일 전까지 "갑"에게 검수를 요청·통지하며, 그럼에도 검수 기간 내 이의 제기가 없는 경우 검수 완료로 간주한다. "갑"의 이의 제기는 구체적인 하자 내역을 서면으로 특정하여야 한다.
- ③ "을"의 보완 조치 후 재검수에도 동일한 자동승인 규정을 적용하되, 재검수 기간은 3영업일로 한다. 승인된 기준 범위를 벗어난 보완 요구는 제9조의 변경 요청으로 본다.
- ④ "갑"이 검수 완료 전 산출물을 실제 운영에 사용하기 시작한 경우 검수가 완료된 것으로 간주한다.
- ⑤ 최종 납품일로부터 90일(3개월)간 개발 범위 내 하자에 대해 무상 보수한다.
- ⑥ 하자보수 범위는 "을"의 귀책으로 발생한 오류에 한하며, 운영 환경 변경·신규 기능 추가·외부 환경 변화(OS 업데이트, 브라우저 변경 등)는 제외한다.
- ⑦ 하자보수 요청은 서면(이메일 포함)으로 하며, 접수 후 5영업일 이내에 조치에 착수한다.
- ⑧ 무상 하자보수 기간 종료 후의 오류 수정, 기능 개선, 운영 지원은 별도의 유지보수 계약에 따르며, 그 조건은 견적서에 따른다.

제5조 (저작권 귀속)

- ① 본 계약에 따라 개발·납품된 결과물의 저작권은 대금 완납 시 "갑"에게 양도된다.
- ② 단, "을"이 기존에 보유한 범용 모듈·라이브러리·프레임워크의 저작권은 "을"에게 귀속되며, "갑"은 해당 결과물에 한하여 비독점적 사용권을 갖는다.
- ③ "을"은 "갑"의 사전 서면 동의를 받아 본 프로젝트를 포트폴리오로 활용할 수 있다.

제6조 (비밀유지)

- ① "갑"과 "을"은 본 계약 수행 중 취득한 상대방의 기술 정보, 영업 정보, 고객 정보, 재무 정보 등 일체의 비밀정보를 제3자에게 누설하거나 계약 목적 외로 사용하지 않는다.
- ② 비밀유지 의무는 계약 종료 후 2년간 유효하다.
- ③ 다음 정보는 비밀정보에서 제외한다.

가) 계약 체결 이전에 이미 공개된 정보

나) 제3자로부터 비밀유지 의무 없이 적법하게 취득한 정보

다) 법령에 의해 공개가 요구되는 정보

④ 비밀유지 의무 위반 시 위반 당사자는 상대방의 실제 손해를 배상한다.

제6조의2 (개인정보 및 오픈소스)

- ① "을"이 개발하는 결과물은 "갑"의 개인정보를 "을"의 서버로 전송하지 않는 처리 구조를 원칙으로 한다. 업무 수행상 "을"이 개인정보를 취급해야 하는 경우 「개인정보 보호법」에 따른 처리 위탁 계약을 별도 서면으로 체결하며, "갑"이 제공하는 테스트 데이터는 가명·마스킹 처리된 것으로 한다.
- ② "을"은 산출물에 포함된 오픈소스 및 그 라이선스 목록을 납품 시 고지하며, 해당 라이선스 조건의 준수 의무는 고지 이후 "갑"에게 있다.
- ③ 계약 종료 또는 해지 후 30일 이내에 "을"은 "갑"의 데이터를 반환하거나 폐기하고, "갑"의 요청 시 폐기 확인서를 제공한다.

제7조 (지연배상)

- ① "을"의 귀책 사유로 납기일을 초과하여 지연이 발생할 경우, 작업 일정표상 완료 예정일의 익일부터 기산하여 지연 1일(달력일 기준)당 계약 금액의 0.3%를 지연배상금으로 "갑"에게 지급한다.
- ② 지연배상금 총액은 계약 금액의 10%를 초과하지 않는다.
- ③ "갑"의 자료 제공 지연, 승인 지연, 기능 변경 요청 등 "갑"의 귀책 사유에 따른 지연은 배상 대상에서 제외하며, 해당 지연 기간만큼 납기일은 자동 연장된다.

제8조 (계약 해지)

- ① "갑" 또는 "을"은 상대방이 본 계약을 위반하고, 서면 시정 요구 후 10영업일 이내에 시정하지 않는 경우 계약을 해지할 수 있다.
- ② "갑"의 귀책으로 계약이 해지되는 경우, "갑"은 해지 시점까지 "을"이 수행한 업무에 대한 대금을 작업 일정표상 기성 반영 비율을 기준으로 산정하여 지급하며, 기성 단계 중간에 해지되는 경우 해당 단계의 착수 여부 및 산출물 인도 여부로 판단한다.
- ③ "을"의 귀책으로 계약이 해지되는 경우, "을"은 이미 지급받은 착수금을 반환하고, "갑"의 실

제 손해를 배상한다.

- ④ 정당한 사유 없이 일방적으로 계약을 해지하는 경우, 해지 당사자는 계약 금액의 10%를 손해배상액의 예정으로 상대방에게 지급한다. 이는 민법 제398조에 따른 손해배상액의 예정으로 보아 실제 손해배상과 중복하여 청구하지 아니하며, 그 총액은 제12조의 한도를 초과하지 않는다.

제9조 (변경 요청)

- ① 계약 체결 후 기능 추가·변경이 발생하는 경우 "갑"은 변경 요청서를 제출하여야 한다.
- ② "을"은 변경 요청에 따른 일정·금액 영향도를 산출하여 "갑"에게 제시하며, "갑"의 서면 승인 후 변경 작업을 진행한다.
- ③ 변경 요청에 따른 추가 비용은 제2조에 준하여 별도 정산한다.

제9조의2 (하도급 제한)

- ① "을"은 개발 업무의 전부를 제3자에게 하도급할 수 없다. 부분 하도급은 "갑"의 사전 서면 동의를 득한 경우 허용하되, 하도급 업체의 행위에 대한 책임은 "을"이 진다.

제10조 (불가항력)

천재지변, 정부 규제, 전쟁, 「감염병의 예방 및 관리에 관한 법률」에 따른 감염병 확산, 서버 장애 등 당사자의 합리적 통제 범위를 벗어난 사유로 인한 이행 지체 또는 불능은 계약 위반으로 보지 않으며, 해당 사유가 존속하는 기간만큼 이행 기한은 자동 연장된다.

제11조 (관련 문서 및 해석 우선순위)

- ① 본 계약의 이행을 위해 다음 문서를 첨부하며, 이는 계약의 일부로 간주된다.
 - 확정 개발 기획서
 - 작업 일정표
- ② 관련 문서 간 내용이 상충할 경우 다음 순서에 따라 해석한다: 본 계약서 > 확정 개발 기획서 > 작업 일정표

제12조 (손해배상 한도)

- ① 총 손해배상 책임은 계약 금액 총액을 초과하지 않는다.
- ② 간접 손해(영업 손실, 기회비용 등)는 배상 대상에서 제외한다.

- ③ 고의 또는 중과실에 의한 경우는 예외로 한다.
- ④ 손해배상액의 예정을 포함한 일방의 총 배상 책임은 제④항의 한도(계약 금액 총액)를 초과하지 않는다. 단, 고의 또는 중과실에 의한 경우는 예외로 한다.

제13조 (분쟁 해결)

- ① 본 계약에 관한 분쟁은 당사자 간 협의로 해결함을 원칙으로 한다.
- ② 협의가 이루어지지 않는 경우 인천지방법원을 제1심 관할 법원으로 한다.

제14조 (기타)

- ① 본 계약서에 명시되지 않은 사항은 민법 및 관련 법령, 일반 상관례에 따른다.
- ② 본 계약의 변경은 당사자 쌍방의 서면 합의에 의한다.
- ③ 본 계약을 증명하기 위하여 계약서 2통을 작성하여 서명 날인하고 각 1통씩 보관한다. 당사자 합의에 따라 「전자서명법」에 따른 전자서명 또는 이메일 교환 방식으로 계약을 체결할 수 있으며, 이 경우 동일한 법적 효력을 갖는다.

20__년 __월 __일

【 갑 (발주자) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____

【 을 (수급인) 】

상호(성명): _____ (인) 서명

사업자번호: _____

대표자: _____

주소: _____